PROYECTO DE TRATADO

Acuerdo entre la República Argentina, el Estado Plurinacional de Bolivia y la República Federativa del Brasil de cooperación para la compra conjunta y la reserva compartida de urea

Acuerdo ejecutivo de cooperación para que productores y compradores de los tres países celebren compras conjuntas de urea y mantengan una reserva compartida con la meta de cubrir 60 días de consumo de siembra, con facilitación logística y aduanera, intercambio de información y un comité de seguimiento; no genera obligaciones financieras.

Propuesta 88: Nuevos socios: India, África y los países del sur
Cuándo: Fase II · primer proyecto de la cooperación del sur, tras ordenar la relación con el Brasil (propuesta 88)
Trámite: Acuerdo ejecutivo: lo firma el Poder Ejecutivo nacional (art. 99 inc. 11 de la Constitución) y se publica su texto en el Boletín Oficial; no requiere aprobación del Congreso mientras solo comprometa estudios y cooperación. Todo protocolo que genere obligaciones financieras o ceda competencias se somete al Congreso (art. 75 inc. 22).

PREÁMBULO

La producción agrícola argentina depende de la disponibilidad oportuna de urea en el momento de la siembra, y una parte del consumo se abastece con importaciones expuestas a interrupciones y a variaciones bruscas de precios. En la región existen plantas productoras de urea en la Argentina y en Bolivia, y el Brasil es un gran comprador. El Acuerdo que se propone suscribir con el Estado Plurinacional de Bolivia y la República Federativa del Brasil, ambos Estados Partes del MERCOSUR, organiza la cooperación entre los tres países para que productores, importadores y distribuidores celebren compras conjuntas y contratos de largo plazo, y para que se mantenga una reserva compartida con la meta de cubrir sesenta días del consumo de siembra. Los contratos son comerciales y los celebran las empresas: los Estados facilitan la logística y los trámites aduaneros, intercambian información sobre producción, consumo y existencias, y se consultan antes de restringir el comercio del producto. La porción argentina de la reserva se integra con el régimen nacional de stocks estratégicos. El Acuerdo no genera obligaciones financieras para el Estado nacional; si en el futuro se decidiera un aporte público o un stock a cargo del Estado, se haría por un protocolo sujeto a la aprobación del Congreso.

PREÁMBULO

ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA, EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA Y LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL DE COOPERACIÓN PARA LA COMPRA CONJUNTA Y LA RESERVA COMPARTIDA DE UREA La República Argentina, el Estado Plurinacional de Bolivia y la República Federativa del Brasil (en adelante, «las Partes»), TENIENDO PRESENTE su condición de Estados Partes del Mercado Común del Sur (MERCOSUR); CONSIDERANDO que la disponibilidad oportuna de fertilizantes nitrogenados es esencial para la producción de alimentos de la región y que la región cuenta con capacidad propia de producción de urea; DESEANDO cooperar para reducir el riesgo de desabastecimiento en las campañas de siembra; HAN CONVENIDO lo siguiente:

ARTÍCULO 1°.- Objeto. El presente Acuerdo tiene por objeto la cooperación entre las Partes para facilitar la compra conjunta de urea y la constitución de una reserva compartida que asegure el abastecimiento de las campañas de siembra.

ARTÍCULO 2°.- Definiciones. A los fines del presente Acuerdo se entiende por: a) consumo de siembra: el consumo de urea del período de mayor demanda de cada campaña de siembra de cada Parte, según los datos que esta informe al Comité del artículo 9°; y b) reserva compartida: el conjunto de existencias de urea identificadas en el territorio de las Partes, mantenidas por operadores públicos o privados conforme la legislación de cada una, que pueden ponerse a disposición de las otras Partes según el artículo 6°.

ARTÍCULO 3°.- Compras conjuntas y contratos de largo plazo. Las Partes facilitarán que los productores, importadores y distribuidores de urea de sus territorios celebren compras conjuntas y contratos de abastecimiento de largo plazo. Esos contratos son de naturaleza comercial y se rigen por la ley que acuerden sus partes; las Partes del presente Acuerdo no asumen obligaciones derivadas de ellos.

ARTÍCULO 4°.- Meta de cobertura. Las Partes promoverán, cada una en su territorio y conforme su legislación interna, que las existencias de la reserva compartida, sumadas a los contratos vigentes, cubran al menos SESENTA (60) días del consumo de siembra conjunto de las Partes.

ARTÍCULO 5°.- Comercio entre las Partes. Antes de adoptar una prohibición o una restricción a la exportación de urea con destino a las otras Partes, la Parte que la considere notificará a las demás con la mayor antelación posible y celebrará consultas, procurando no afectar los contratos y la reserva compartida.

ARTÍCULO 6°.- Activación de la reserva. Ante una interrupción del abastecimiento que afecte a una Parte, esta podrá solicitar a las demás, por medio del Comité, que faciliten la puesta a disposición de existencias de la reserva compartida, que se comercializarán por sus tenedores en condiciones de mercado.

ARTÍCULO 7°.- Logística y aduanas. Las Partes facilitarán el transporte de urea entre sus territorios por las vías ferroviaria, vial y fluvial, y darán tratamiento aduanero ágil a las operaciones comprendidas en el presente Acuerdo, conforme las normas del MERCOSUR.

ARTÍCULO 8°.- Información. Las Partes intercambiarán, al menos cada trimestre, información sobre producción, consumo, importaciones, exportaciones y existencias de urea. La información comercial individual recibida se tratará como confidencial.

ARTÍCULO 9°.- Comité de Coordinación. Las Partes constituyen un Comité de Coordinación, integrado por representantes de sus ministerios de relaciones exteriores y de sus autoridades de agricultura, que se reunirá al menos DOS (2) veces por año, dará seguimiento a la meta del artículo 4°, coordinará la activación de la reserva y publicará un informe anual sobre su cumplimiento.

ARTÍCULO 10°.- Obligaciones financieras. El presente Acuerdo no genera obligaciones financieras para las Partes. Todo aporte público, compra estatal o stock a cargo de una Parte se acordará, en su caso, mediante un protocolo específico sujeto a los procedimientos constitucionales de cada Parte.

ARTÍCULO 11°.- Relación con otros instrumentos. El presente Acuerdo no afecta los derechos y obligaciones de las Partes en el MERCOSUR ni en la Organización Mundial del Comercio. Podrán adherir a él otros Estados, con el consentimiento de las Partes.

ARTÍCULO 12°.- Vigencia y denuncia. El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de su firma, tendrá una duración de CINCO (5) años y se renovará automáticamente por períodos iguales. Cualquier Parte podrá denunciarlo mediante notificación por la vía diplomática, con efecto a los SEIS (6) meses. Hecho en […], el […] de […] de […], en tres originales en idiomas español y portugués, siendo ambos textos igualmente auténticos.